
SENAI

Relações Trabalhistas: Normas e Licenças



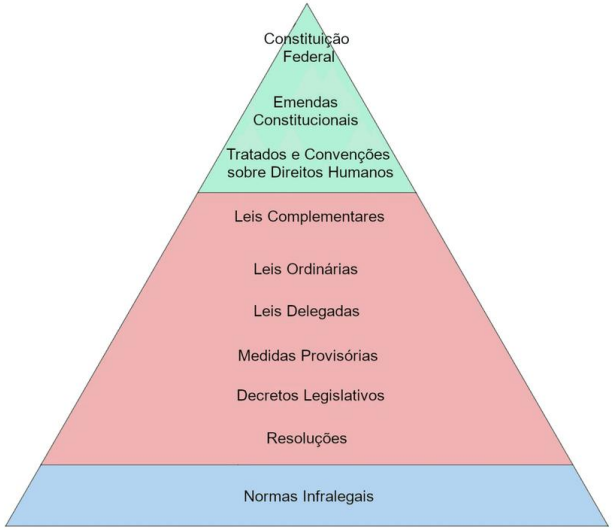
A Importância da Legislação no Capital Humano

- Equilíbrio entre cumprimento legal e valorização do colaborador;
- Conhecer a CLT é essencial para evitar passivos trabalhistas e garantir direitos;
- A administração moderna vê a norma como base para o clima organizacional.

"A lei não é apenas um limite, mas um guia para a justiça nas relações de trabalho."

Hierarquia das Normas Trabalhistas: A Pirâmide Jurídica

- A hierarquia define qual regra aplicar quando existem normas diferentes sobre o mesmo tema;
- **Ordem Geral:** Constituição Federal > Leis (CLT) > Acordos e Convenções Coletivas > Contrato de Trabalho;
- **Princípio da Norma Mais Favorável:** No Direito do Trabalho, aplica-se a norma que mais beneficia o trabalhador;
- **Reforma de 2017:** Introduziu o "Acordado sobre o Legislado", permitindo que convenções prevaleçam sobre a lei.



Licença Remunerada: Afastamento sem Prejuízo Salarial

- **Definição:** Período em que o colaborador se afasta das atividades, mas mantém o recebimento do salário integral;
- **Férias (Art. 129 CLT):** O exemplo mais comum de licença remunerada após 12 meses de trabalho;
- **Licença-Maternidade e Paternidade:** Direitos constitucionais que visam o bem-estar familiar e social;

Interrupção do Contrato: Diferente da suspensão, na licença remunerada o tempo de serviço continua contando para todos os efeitos legais.



Ausências Justificadas (Art. 473 da CLT) - Parte 1



- **Falecimento (Nojo)**
  Até **2 dias consecutivos** em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão;

- **Casamento (Gala)**
  Até **3 dias consecutivos** após a celebração da união;

- **Nascimento de Filho**
  5 dias para o pai (Licença-paternidade) logo após o nascimento do filho;

- **Doação de Sangue**
  1 dia a cada 12 meses, mediante comprovação da doação.

Ausências Justificadas (Art. 473 da CLT) - Parte 2

- **Serviço Militar:** Pelo tempo que se fizer necessário para o alistamento ou encargos;
- **Vestibular:** Nos dias em que o colaborador estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular;
- **Comparecimento em Juízo:** Pelo tempo que for necessário quando arrolado como testemunha ou parte;
- **Consultas Médicas:** 2 dias para acompanhar consultas de esposa grávida e 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos.



Exames Preventivos e Saúde do Trabalhador

+ **Prevenção de Câncer:** Até 3 dias a cada 12 meses de trabalho para exames preventivos devidamente comprovados.

+ **Impacto na Administração:** Estimular a saúde preventiva reduz o absenteísmo a longo prazo e aumenta a produtividade.

+ **Gestão de Talentos:** Empresas que facilitam o cumprimento desses direitos tendem a ter maior engajamento e menor rotatividade.



ATESTADO

Atesto para fins que_____
portador do RG nº _____ esteve sob meus cuidados profissionais no dia de hoje, no horário das _____ às _____ horas e necessita de afastamento de suas atividades a partir desta data _____ (_____).

E por ser verdade, firmo o presente.

CID: _____.

Nome:_____
CRM: _____

_____ Data

_____ Ass.

Atestado Médico: Doença comprovada por atestado médico é motivo justificado (Lei nº 605/49), sem limite específico na CLT.


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br